

नागरिकि_लगानी_कोष_ऐन_२०४७

English title: Citizen Investment Trust Act, 1991

नागरिकि लगानी कोष ऐन, २०४७ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०४७ । १२ । ४ । संशोधन गर्ने ऐन । १. नागरिकि लगानी कोष (पहिलो संशोधन) ऐन, २०५४ २०५४ । ९ । २ । २. आयकर ऐन, २०५८ २०५८ । १२ । १९ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । ३. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १ । ७ । ४. नागरिकि लगानी कोष (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७७ २०७७ । ०४ । १३ । २०४७ सालको ऐन नं. २५ । नागरिकि लगानी कोषको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: देशको आर्थिक विकासको लागि सर्वसाधारण जनतालाई समेत पूँजीको बचत गर्न प्रोत्साहति गरी दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । लगानीका अवसर बढाउन, अवकाश कोष तथा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र पूँजी बजारमा गतिशीलता ल्याउन एउटा नागरिकि लगानी कोष स्थापना र व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२९ बमोजिम मन्त्रपरिषद्को सल्लाह र सममतले यो ऐन बनाइबक्सकोछ । परिच्छेद - १ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “नागरिकि लगानी कोष ऐन, २०४७” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) “कोष” भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको नागरिकि लगानी कोष सम्झनु पर्छ । (ख) “साधारण सभा” भन्नाले दफा २१ बमोजिम बोलाइएको शेयरवालाहरूको साधारण सभा सम्झनु पर्छ । (ग) “समिति” भन्नाले दफा २५ बमोजिम गठन भएको कोषको सञ्चालक समिति सम्झनु पर्छ । (घ) “अध्यक्ष” भन्नाले समितिको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ । (ङ) “सञ्चालक” भन्नाले समितिको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले समितिको अध्यक्ष समेतलाई जनाउँछ । (च) “कार्यकारी निर्देशक” भन्नाले दफा ४२ बमोजिम नियुक्त कोषको कार्यकारी निर्देशक सम्झनु पर्छ । (छ) “शेयर” भन्नाले कोषको शेयर पूँजीको विभाजित अंश सम्झनु पर्छ । (ज) “शेयरवाला” भन्नाले कोषको शेयरमा स्वामित्व भएको व्यक्तिसम्झनु पर्छ । (झ) “शेयर प्रमाणपत्र” भन्नाले शेयरवालालाई शेयर खरीद गरे बापत कोषले प्रदान गरेको नसिसा सम्झनु पर्छ । (ञ) “कर्जा” भन्नाले कुनै चल वा अचल सम्पत्तधिति वा बन्धक लिई वा अन्य आवश्यक सुरक्षण वा जमानत लिई कोषले निर्धारण गरेको शर्तमा दिने ऋण सम्झनु पर्छ । (ट) “डिबिचर” भन्नाले कोषको जायजथा धितो राखी वा नराखी कोषले जारी गरेको ऋणपत्र सम्झनु पर्छ । (ठ) “ऋणपत्र” भन्नाले राष्ट्र ऋण ऐन, २०७७ अन्तर्गत नेपाल सरकारले नषिकाशन गरेको ऋणपत्र सम्झनु पर्छ । (ड) “धतिपत्र (सेक्युरिटी)” भन्नाले शेयर, स्टक, नगद, डिबिचर, डिबिचर स्टक र नेपाल सरकारले जारी गरेको ऋणपत्र सम्झनु पर्छ र सो शब्दले धतिपत्रको धरौटीसम्बन्धी भर्पाइ तथा धतिपत्रसम्बन्धी हक र अधिकारपत्र समेतलाई जनाउँछ । (ढ) “लगानी” भन्नाले कुनै सङ्गठित संस्थाको शेयर वा डिबिचर र अन्य धतिपत्रहरूमा गरिएको लगानी सम्झनु पर्छ । (ण) “लगानीकर्ता हिसाब योजना (इन्भेष्टमेन्ट एकाउन्ट स्कीम)” भन्नाले दफा १५ बमोजिम कोषले सञ्चालन गरेको लगानीकर्ता हिसाब योजना सम्झनु पर्छ । (त) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।

“नागरिकि एकाङ्क योजना (सिटीजन यूनटि स्कीम)” भन्नाले दफा १६ बमोजिम कोषले सञ्चालन गरेको नागरिकि एकाङ्क योजना सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सर्वसाधारण बचतकर्ता र लगानीकर्ताहरूबाट संकलन गरी जम्मा भएको पूँजी कोष र त्यस्तो पूँजी कोषलाई व्यवस्थित गर्ने योजनालाई समेत जनाउँछ । (थ) “एकाङ्क (यूनटि)” भन्नाले नागरिकि एकाङ्क योजना अन्तर्गत पूँजी संकलन गर्न जारी गरिएको एकाङ्क सम्झनु पर्छ । (द) “एकाङ्कवाला (यूनटिहोल्डर)” भन्नाले कोषको एकाङ्कमा स्वामित्व भएको व्यक्तिलाई सङ्गठित संस्था सम्झनु पर्छ । (ध) “एकाङ्क प्रमाणपत्र” भन्नाले नागरिकि एकाङ्क योजनामा रकम लगानी गरे बापत कोषले एकाङ्कवालालाई प्रदान गरेको नसिसा सम्झनु पर्छ । (न) “प्रावधिक उप-समिति” भन्नाले दफा ४३ बमोजिम गठन भएको विशेषज्ञहरूको प्रावधिक उप-समिति सम्झनु पर्छ । (प) “सङ्गठित संस्था” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम सङ्गठित संस्थाको रुपमा स्थापना भएको बैङ्क, पब्लिक कम्पनी, उद्योग वा त्यस्तै सरकारी वा गैर सरकारी संस्था सम्झनु पर्छ । (फ) पहिलो संशोधनद्वारा थप । (प१) “ट्रष्टी” भन्नाले यस ऐन बमोजिम बचतकर्ता र लगानीकर्ताहरूबाट संकलन गरी जम्मा भएको पूँजी कोषलाई सम्बन्धित योजनाको शर्त अनुसार लगानी प्रबन्ध गर्न वा तत्सम्बन्धमा अन्य कुनै सङ्गठित संस्थासँग भएको सम्झौता बमोजिमको दायित्व पूरा गर्नको नमित्त दफा ४३क. बमोजिम कोषले तोकदिएको कोषको समिति, उपसमिति वा त्यस्तो समिति वा उपसमितिको सदस्य वा कोषको अधिकृत कर्मचारी सम्झनु पर्छ । (फ) “तोकेको” वा “तोकेबमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको विनियममा तोकेको वा तोकेबमोजिम सम्झनु पर्छ । परिच्छेद - २ । स्थापना, पूँजी र व्यवस्थापन । ३. कोषको स्थापना: (१) नागरिकि लगानी कोषको नामबाट एउटा कोष स्थापना हुनेछ । (२) कोष अवच्छिन्नि उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुनेछ । (३) कोषको काम कारबाहीको नमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । (४) कोषले यस ऐनको अधीनमा रही चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, राख्न, दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । बहालमा लगाउन बेच बखिन गर्न र त्यस्तै अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (५) कोषले आफ्नो नामबाट नालिशि उजुर गर्न र कोष उपर पनिसोही नामबाट नालिशि उजुर लाग्न सक्नेछ । (६) कोषको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँमा रहनेछ र कोषले नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून

संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भित्र वा बाहिर शाखाहरू खोल्न तथा एजेन्ट वा प्रतनिधि नियुक्त गर्न सक्नेछ । ४. कोषको पूँजी र शेयर बाँडफाँटः (१) कोषको अधिकृत पूँजी आठ अर्ब रुपैयाँ हुनेछ र सो रकमलाई एक सय रुपैयाँका दरले आठ करोड कतिता शेयरमा वभाजन गरिनेछ । (२) कोषको जारी पूँजी आठ अर्ब रुपैयाँ र चुक्ता पूँजी तीन अर्ब रुपैयाँ हुनेछ र सो रकमको शेयरलाई देहाय बमोजमि बाँडफाँट गरी वतिरण गरिनेछः- । (क) नेपाल सरकार –तेइस दशमलव तीन चार प्रतशित । (ख) राष्ट्रिय बमि संस्थान –एकतीस दशमलव पाँच पाँच प्रतशित ।

(ग) नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड –दश प्रतशित । (घ) अन्य बैङ्क वा वत्तीय संस्थाहरु –पन्ध्र दशमलव एक एक प्रतशित । (ङ) सर्वसाधारण –बीस प्रतशित । (३) उपदफा (१) को खण्ड (ख), (ग) र (घ) बमोजमिका शेयरधनीले आफूले लिएको शेयर बकिरी गर्नु परेमा कोष मार्फत नेपाल सरकारबाट अनुमति लनु पर्नेछ । (४) कोषले कुनै वदिशी बैङ्क वा वत्तीय संस्था वा वदिशी नागरिकलाई शेयर बकिरी वतिरण गर्नु अघि नेपाल सरकारको स्वीकृतिलिनु पर्नेछ । (५) प्रत्येक शेयर अवभाज्य हुनेछ । शेयरवालाले आफूले लिएको प्रत्येक शेयरको एक मतको हिसाबले साधारण सभामा मत दनि पाउनेछ र शेयरवालाको दायित्व नजिले लिएको शेयरको मूल्यको हदसम्म सीमिति रहनेछ । ५. शेयर पूँजीमा थपघट हुन सक्नेः समतिलि नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृतिलिई पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । कोषको शेयर पूँजी र सो को बाँडफाँट तथा बनावटमा आवश्यकता अनुसार थपघट गर्न सक्नेछ । ६. वविरणपत्र प्रकाशति गर्नु पर्नेः कोषले आफ्नो शेयर वा डबिञ्चर बकिरीको लागि निष्काशन गर्नुभन्दा अगाडि तोकएिबमोजमिको कुराहरू खुलाई तोकएिबमोजमि वविरणपत्र प्रकाशति गर्नु पर्नेछ । ७. शेयरको दरखास्तः कोषको शेयर खरीद गर्न चाहने व्यक्ती वा सङ्गठति संस्थाले तोकएिबमोजमिको ढाँचामा तोकएिबमोजमि दरखास्त दनु पर्नेछ । ८. शेयर प्रमाणपत्रः (१) प्रत्येक शेयरवालालाई नजिले लिएको शेयरको तोकएिबमोजमिको ढाँचामा प्रमाणपत्र दिनेछ । (२) प्रमाणपत्रमा खुलाउनु पर्ने वविरण तथा प्रमाणपत्र सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकएिबमोजमि हुनेछ । ९. डबिञ्चर जारी गर्नेः (१) डबिञ्चर जारी गर्न आवश्यक परेमा समतिलि उपदफा (२) र (३) को अधीनमा रही दफा ६ बमोजमि वविरणपत्र प्रकाशति गरी डबिञ्चर जारी गर्न सक्नेछ । (२) कोषको चल अचल जायजेथा धति लेखी डबिञ्चर जारी गर्ने भएमा दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । नेपाल धतिपत्र बोर्डको नकियाको पूर्व स्वीकृतिलिनु पर्नेछ । (३) कोषको जायजेथा धति नलेखी डबिञ्चर जारी गरिएकोमा सो जारी गरिएको मतिलि सात दनिभतिर सोको जानकारी नेपाल सरकारलाई दनु पर्नेछ । (४) प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कोषले अघिल्ला साहूहरूलाई लेखदिएको धतिले खानेसम्म सोही धति राखी अधिको साहू र थैली समेत स्पष्ट देखाई अरू साहूसँग पनकिरजा लनि सक्नेछ । (५) कोषले आफूले जारी गरेको डबिञ्चर लनि प्रत्येक साहूहरूको नाम नामेसी, डबिञ्चरको रकम र अन्य आवश्यक वविरण लेखी छुट्टै कतिब खडा गरी राख्नु पर्नेछ । १०. शेयरको हस्तान्तरण तथा दाखलि खारेजः (१) कोषको शेयर यस ऐनको अधीनमा रही चल सम्पत्ति सरह हक छोडी दनि वा धति बन्धक राख्न सकिनेछ । (२) कुनै शेयरवाला मरी वा नजिको आफ्नो जायजेथा साहूलाई दामासाही गराई वा उपदफा (१) बमोजमि नजिले आफ्नो नामको शेयर अरू कसैलाई हक छाडदिएमा वा अरू कुनै व्यहोराले शेयरमा अरू कसैको हक हुन आएमा सो कुराको सबूत साथ सो हक प्राप्त गर्ने व्यक्तिले कोषमा दरखास्त दिएमा सो शेयर तोकएिबमोजमि नजिको नाममा दाखलि खारेज गरिनेछ ।

(३) हक हस्तान्तरण तथा दाखलि खारेज सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकएिबमोजमि हुनेछ । ११. शेयरवालाको दर्ता कतिबः (१) कोषले प्रत्येक शेयरवालाको नाम तोकिएको ढाँचाको दर्ता कतिबमा तोकएिबमोजमिको वविरण समेत खुलाई दर्ता गरी राख्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको दर्ता कतिबमा दफा १० बमोजमि शेयर हस्तान्तरण भएमा वा धति बन्धक दिएमा वा दाखलि खारेज हुने भएमा सो को व्यहोरा समेत जनाई दर्ता कतिब अध्यावधकि बनाई राख्नु पर्नेछ । १२. ऋण तथा अनुदान लनि अधिकारः कोषले आफ्नो पूँजी बढाउन ऋण तथा अनुदान लनि सक्नेछ । तर कोषले कुनै वदिशी बैङ्क वा संघ संस्थाबाट ऋण लनु पर्ने भएमा नेपाल सरकारको स्वीकृतिलिनु पर्नेछ । १३. शेयर बापतको रकम भुक्तानीः (१) शेयरवालाले शेयर बापत कसिता तलब गरिएको रकम तोकएिबमोजमि भुक्तानी गर्नु पर्नेछ । (२) कुनै शेयरवालाले उपदफा (१) बमोजमि कसिता तलब गरिएको रकम भुक्तानी नगरेमा कोषले त्यस्तो शेयरवालाको नाममा दर्ता रहेको शेयर र सो बापत बाँडनि मुनाफा समेत रोक्का गरी मुनाफाबाट लनि वा तोकएिबमोजमि त्यस्तो शेयर जफत गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि शेयर जफत गरिएमा त्यस्तो शेयर कोषले तोकएिबमोजमि बकिरी गर्न वा अरू कुनै प्रकारले दनि वा खारेज गर्न सक्नेछ । १४. शेयर तथा डबिञ्चरमा हकदारः कोषको शेयर तथा डबिञ्चर कोषको रजिस्टरमा जसको नाममा दर्ता भएको छ कोषले उसैलाई त्यसको हकदार सम्झनेछ । परिच्छेद - ३ । लगानीकर्ता हिसाब र नागरिक एकाङ्क योजना । १५. लगानीकर्ता हिसाब योजना सञ्चालनः कोषले तोकएिबमोजमिको शर्तमा वभिनिन क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि लगानीकर्ताहरूको नाममा लगानीकर्ता हिसाब योजना (इन्भेष्टमेण्ट एकाउन्ट स्कीम) खडा गरी सञ्चालन गर्न सक्नेछ । १६. नागरिक एकाङ्क योजना सञ्चालनः कोषले एउटा ट्रष्टको रुपमा बचतकर्ताहरूलाई दक्ष लगानी प्रबन्ध सेवा प्रदान गरी बढी लाभ वतिरण गर्ने उद्देश्यले तोकएिबमोजमि वभिनिन प्रकृतिर कसिमिका नागरिक एकाङ्क योजना (सटिजिन युनिट स्कीम) सञ्चालन गर्न सक्नेछ । १७. नेपाल सरकारको वशिष अधिकारः (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशति गरी सरकारी कार्यालय र सो सूचनामा तोकएका सङ्गठति संस्थाहरूलाई आफ्नो कार्यालय वा संस्थामा कार्यरत कर्मचारी तथा कामदारहरूले पाउने मासकि पारिश्रमकिबाट सोही सूचनामा तोकिएको अवधकि लागितोकिएको प्रतशित बराबरको रकम अनविर्य रुपमा कट्टी

गरी लगानीकर्ता हिसाब योजनामा जम्मा गर्न आदेश दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको आदेशको पालन गर्न सम्बन्धित कार्यालय वा सङ्गठित संस्था र त्यस्तो कार्यालय वा सङ्गठित संस्थामा कार्यरत कर्मचारी तथा कामदारको कर्तव्य हुनेछ । १८. लगानीकर्ता हिसाब योजना वा नागरिक एकाङ्क योजनामा रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था: पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) स्वदेश तथा वदेशमा बसोबास गरेका नेपाली नागरिक वा अन्य कुनै वदेशी लगानीकर्ताले लगानीकर्ता हिसाब योजना वा नागरिक एकाङ्क योजना कोषले निर्धारण गरे बमोजिम रकम जम्मा गर्न सक्नेछ । (२) वदेशमा बसोबास गरेका नेपाली वा अन्य कुनै वदेशी लगानीकर्ताले उपदफा (१) बमोजिम लगानीकर्ता हिसाब योजना र नागरिक एकाङ्क योजनामा रकम जम्मा गर्दा परवर्तित वदेशी मुद्रामा समेत जम्मा गर्न सक्नेछ ।

(३) लगानीकर्ता हिसाब योजना वा नागरिक एकाङ्क योजनामा वदेशी मुद्रामा जम्मा हुने रकम र वदेशी मुद्रा मै फर्ति भुक्तानी गर्ने शर्त राखी योजना सञ्चालन गर्नु पूर्व कोषले नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैङ्कको पूर्व स्वीकृतलिनि पर्नेछ । १८क. स्वरोजगार व्यक्तिले रकम जम्मा गर्न सक्ने: दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (१) स्वरोजगार व्यक्तिले दफा १८ बमोजिमको लगानीकर्ता हिसाब योजना अन्तर्गत कोषमा तोकिए बमोजिम रकम जम्मा गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम कोषमा जम्मा हुने रकमको सङ्कलन, कोषमा जम्मा भएको रकमको भुक्तानी प्रक्रिया र कोषबाट पाउने सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि "स्वरोजगार व्यक्ती" भन्नाले इज्जतियर, चकित्सक, कानून व्यवसायी, लेखापरीक्षण लगायतका पेशा व्यवसाय गर्ने व्यक्ती वा नजिसँग आबद्ध अस्थायी वा सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारी समझनु पर्छ र सो शब्दले नजि रुपमा सञ्चालित कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्र लगायतका व्यवसाय, रोजगारीबाट आय आर्जन गर्ने वा वैदेशिक रोजगारमा संलग्न व्यक्तिलाई समेत जनाउँछ । १९. प्रतफल बाँड्ने: दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) दफा १५, १६, १७, र १८क. बमोजिम लगानीकर्ता हिसाब योजना वा नागरिक एकाङ्क योजना अन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रममा जम्मा भएको रकममा प्रत्येक आर्थिक वर्षमा दनि प्रतफलको दर कोषले समय-समयमा निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम हुनेछ । (२) दफा १७ बमोजिम लगानीकर्ता हिसाब योजनामा जम्मा भएको रकम र उपदफा (१) बमोजिम त्यस्तो रकममा दनि पर्ने प्रतफलको रकमको भुक्तानी तोकिएबमोजिम हुनेछ । (३) कोषले उपदफा (२) बमोजिम रकम भुक्तानी दनि नसकेमा त्यस्तो रकमको भुक्तानी नेपाल सरकारले दनिछ । (४) दफा १८ दोस्रो संशोधनद्वारा थप । वा दफा १८क. बमोजिम लगानीकर्ता हिसाब योजना वा नागरिक एकाङ्क योजनामा जम्मा भएको रकमको लगानीबाट आर्जित आमदानीबाट तोकिएबमोजिमको खर्च र सेवा शुल्क तथा जोखिम लगानी जगेडा कोष र लाभांश समकिरण जगेडा कोष (डिभिडिन्ड इक्विटीइजेशन फण्ड) मा तोकिएबमोजिम राख्नु पर्ने रकम पहिलो संशोधनद्वारा थप । र लगानीका साधनमा हुन आएको पूँजीगत ह्रास कट्टी गरी बाँकी रकम सम्बन्धित लगानीकर्ताहरूलाई प्रतफल स्वरुप समानुपातकि हिसाबले बाँड्नेछ । २०. एकाङ्क प्रमाणपत्र: (१) कोषले प्रत्येक एकाङ्कवाला (यूनटि होल्डर) लाई तोकिएबमोजिमको ढाँचामा एकाङ्क प्रमाणपत्र दनि पर्नेछ । (२) एकाङ्क प्रमाणपत्र प्रचलित कानूनका अधीनमा रही वनिमिय हस्तान्तरण वा नामसारी गर्न सकिनेछ । (३) एकाङ्क प्रमाणपत्रको नामसारी, दाखलि खारेज वा वनिमिय सम्बन्धी कार्यवधितोकिएबमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-४ । साधारण सभा तथा सञ्चालक समिति । २१. साधारण सभा: (१) कोषको स्थापना भएको एक वर्षभित्र प्रारम्भिक साधारण सभा बस्नेछ । त्यसपछि प्रत्येक वर्ष आर्थिक वर्ष पूरा भएको ६ महिनाभित्र वार्षिक साधारण सभा बस्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम साधारण सभा बस्नुभन्दा कम्तीमा एक्काइस दिन अगावै सभा बस्ने स्थान, मतिरि समय तोकि सभाको कार्यसूची (एजेन्डा) सहितको सूचना कोषले सबै शेयरवालाहरूलाई दनि पर्नेछ र त्यस्तो सूचना कम्तीमा दुई पटक राष्ट्रियस्तरका दैनिक पत्रिकामा समेत प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (३) कोषको कूल शेयर संख्याको साठी प्रतशित शेयरको प्रतनिधित्व हुने गरी कूल शेयरवालाहरू मध्ये दश प्रतशित शेयरवालाहरू स्वयं वा आफ्नो प्रतनिधित्वद्वारा उपस्थित भएमा साधारण सभाको लागिगणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । (४) उपदफा (३) मा लेखिएबमोजिमको संख्यामा शेयरवालाहरू उपस्थित नभएकाले सभा हुन नसकेमा कम्तीमा सात दिनको सूचना दिई अर्को पटक सभा बोलाउँदा कूल शेयर संख्याको तेत्तीस प्रतशित शेयरको प्रतनिधित्व हुने गरी साधारण सभामा उपस्थित भई मतदान गर्न पाउने कम्तीमा पाँच जना शेयरवालाहरू स्वयं उपस्थित भएमा सभा गर्न बाधा पर्ने छैन । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (४क) उपदफा (४) बमोजिम अर्को पटक सभा बोलाएको सूचना दौंदा राष्ट्रियस्तरको कुनै दैनिक पत्रिका मार्फत् दनि सकिनेछ र त्यसरी दिएको सूचनालाई रीतपूर्वकको सूचना मानिनेछ । (५) सभामा भाग लनि र मतदान गर्ने अधिकार तथा सभा सञ्चालनसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ । २२. सञ्चालक नयिक्तगिर्दा मतदान गर्ने अधिकार: (१) सञ्चालक नयिक्तगिर्दा मतदान गर्दा प्रत्येक शेयरवालालाई नजिले लएको शेयर संख्याले नयिक्तगिर्दुपर्ने सञ्चालकको संख्यालाई गुणन गर्दा हुन आउने संख्या बराबरको मतको हिसाबले मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ र त्यसरी मतदान गर्ने शेयरवालाले आफ्नो सबै मत एउटै उम्मेदवार वा एकभन्दा बढी उम्मेदवारलाई नजिले तोक बमोजिम हुने गरी मतदान गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि नेपाल सरकार तथा सङ्गठित संस्थाहरूले दफा २५ बमोजिम सञ्चालकहरूको मनोनयन गर्ने भएमा यस दफा बमोजिम हुने मतदानमा मतदान गर्न पाउने छैनन् । २३. साधारण सभामा पेश र छलफल गर्नु पर्ने वषियहरू: (१) वार्षिक साधारण सभामा समितिले लेखापरीक्षण भै

सकेको वासलात तथा गत आर्थिक वर्षको नाफा नोक्सान हिसाब पेश गर्नु पर्नेछ । (२) जम्मा मत संख्याको कम्तीमा पाँच प्रतिशत मतको प्रतिनिधित्व गर्ने शेयरवाला वा शेयरवालाहरूले कुनै विषय साधारण सभामा छलफल र निर्णयको लागि पेश गर्न चाहेमा सो साधारण सभा बस्ने सूचना जारी हुनु अगावै अध्यक्ष समक्ष दरखास्त दर्ता पेश गर्न सक्नेछन् । (३) उपदफा (१) र (२) बमोजमि पेश भएका विषयको अतिरिक्त साधारण सभामा कोषको हिसाब कतिाब, समितिको प्रतिवेदन, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, शेयरवालाहरूमा बाँडिने मुनाफा, पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । सञ्चालक र लेखापरीक्षकको नयुक्तिर पारिश्रमिक आदिउपर विचार गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (१), (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि दफा २१ को उपदफा (१) बमोजमि बोलाइएको प्रारम्भिक साधारण सभामा समितिले सो सभा हुनु भन्दा अगाडि कोषले गरेको कारोबारको विवरण सहितको प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ ।

(५) साधारण सभामा पेश गरिने प्रस्ताव, छलफल र निर्णय सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएकोबमोजमि हुनेछ । २४. विशेष साधारण सभा: (१) समितिले आवश्यक देखेमा विशेष साधारण सभा बोलाउन सक्नेछ । (२) कोषको लेखापरीक्षण गर्दा कुनै कारणले विशेष साधारण सभा बोलाउनु आवश्यक देखिएमा लेखापरीक्षकले त्यस्तो सभा बोलाउनको निमित्त समितिलाई अनुरोध गर्न सक्नेछ र समितिले पनि सो बमोजमि साधारण सभा बोलाउनु पर्नेछ । (३) कोषको चुक्ता पूँजीको कम्तीमा दश प्रतिशत शेयर लने शेयरवाला वा शेयरवालाहरूको जम्मा संख्याको कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत शेयरवालाहरूले कारण खोली विशेष साधारण सभा गराउन कोषमा दरखास्त पठाई माग गरेमा समितिले कोषको विशेष साधारण सभा बोलाउनु पर्नेछ । (४) निरीक्षण गर्दा वा अन्य कुनै कारणले विशेष साधारण सभा बोलाउन आवश्यक देखिएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो सभा समितिद्वारा बोलाउन लगाउन सक्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । (५) यस दफा बमोजमि विशेष साधारण सभा बोलाउँदा कम्तीमा पन्ध्र दिन अगावै सभा बस्ने स्थान, मिति र समय एवं कार्यसूची (एजेन्डा) समेत उल्लेख गरी कम्तीमा दुई पटक राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रकामा सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । २५. सञ्चालक समितिको गठन: (१) कोषमा देहाय बमोजमिका अध्यक्ष तथा सञ्चालक रहेको एउटा सञ्चालक समिति रहनेछ :- । (क) बैङ्कडिग, वमि वा पूँजी बजार सम्बन्धी विषयमा विशेष ज्ञान तथा अनुभव भएका व्यक्तिहरूमध्ये नेपाल सरकारबाट नयुक्त व्यक्ति - अध्यक्ष । (ख) नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत एकजना - सञ्चालक । (ग) राष्ट्रिय वमि संस्थानको प्रशासक - सञ्चालक । (घ) नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडको महाप्रबन्धक - सञ्चालक । (ङ) अन्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमध्येबाट त्यस्ता संस्थाले तोके बमोजमि निर्वाचति वा मनोनति गरेको एकजना - सञ्चालक । (च) सर्वसाधारण शेयरधनीहरूमध्येबाट निर्वाचति एकजना - सञ्चालक । (छ) बैङ्कडिग, वमि वा पूँजी बजार सम्बन्धी विषयमा विशेष ज्ञान तथा अनुभव भएका व्यक्तिहरूबाट नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले नयुक्त गरेको एकजना वजिज - सञ्चालक । (२) उपदफा (१) बमोजमि समिति गठन गर्दा कम्तीमा एकजना महिलाको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नु पर्नेछ । (३) अध्यक्ष र उपदफा (१) को खण्ड (च) र (छ) बमोजमिका सञ्चालकको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ । नजिहु पुनः नयुक्त हुन वा निर्वाचति हुन सक्नेछन् । (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो उपदफा प्रारम्भ हुँदाका बखत बहाल रहेका सञ्चालक नजि मनोनति वा निर्वाचति हुँदाका बखत कायम रहेको अवधिसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहन सक्नेछन् । (५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) को खण्ड (क) र (छ) बमोजमिका सञ्चालकलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सकिनेछ । तर त्यस्तो सञ्चालकलाई पदबाट हटाउनु अघि नजिलाई सफाई पेश गर्ने मनासबि मौका दनु पर्नेछ ।

(६) उपदफा (३) बमोजमिको कार्यावधि पूरा नहुँदै कुनै सञ्चालकको पद रक्ति हुन आएमा बाँकी अवधिको लागि सो पद पहिले जुन प्रक्रियाबाट पूर्ति गरिएको हो सोही प्रक्रियाबाट पूर्ति गर्नु पर्नेछ । (७) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कोषको शेयर पूँजीमा दफा ५ बमोजमि कुनै परिवर्तन गरिएको अवस्थामा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी शेयरवालाहरूमध्येबाट सञ्चालकहरूको सङ्ख्या सातजनामा नबढ्ने गरी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन गर्न सक्नेछ । (८) समितिले तोकिएको कोषको अधिकृत कर्मचारीले कोषको सचिव भई काम गर्नेछ । २६. सञ्चालकको पदमा नयुक्ति हुन वा बहाल रहन अयोग्यता: (१) देहायको कुनै व्यक्ति सञ्चालकको पदमा मनोनति वा निर्वाचति हुन सक्ने छैन:- । (क) २१ वर्ष उमेर नपुगेको, । (ख) मगज बगिरेको वा बहुलाएको, । (ग) साहुको ऋण तर्नि नसकी दामासाहीमा परेको, । (घ) कुनै प्रकारको चोरी वा ठगी गरेको वा आफ्नो जमिमाको धनमाल अनधिकृत तवरले मासेको वा दुरुपयोग गरेको अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहरी सजाय पाएको, । (ङ) कोषको कुनै ठेक्कापट्टा वा करारमा कुनै प्रकारको नजिी स्वार्थ भएको, वा । (च) कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकको पदमा बहाल रहेको, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (छ) धतिपत्र बजारको सदस्य वा प्रतिनिधिको रुपमा बहाल रहेको व्यक्ति वा संस्था । (२) देहायको अवस्थामा कुनै व्यक्ति सञ्चालकको पदमा बहाल रहने छैन:- । (क) उपदफा (१) मा लेखिएकोबमोजमि सञ्चालकको पदमा मनोनति वा निर्वाचति हुन नसक्ने अवस्था भएमा, । (ख) उचित कारण खोली समितिलाई जनाउ नदाई लगातार तीन पटक सो समितिको बैठकमा अनुपस्थिति भएमा, । (ग) समिति वा समितिको निर्णय विरुद्ध कुनै काम गरेमा, । (घ) नजिले आफ्नो पदबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत भएमा, । (ङ) कोषको काम कारबाहीमा बेइमानी वा बदनयित गरेको कुरा अदालतबाट प्रमाणित भएमा, वा । (च) यस ऐन बमोजमि सजाय हुने कुनै कसूर गरेमा । (३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि, । (क) सरकारी चकित्सकद्वारा प्रमाणित नभएसम्म कुनै

व्यक्तिका सम्बन्धमा उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) मा लेखिएको अयोग्यता लागू हुने छैन । (ख) नेपाल सरकारको स्वीकृतप्राप्त भएमा उपदफा (१) को खण्ड (ड) मा लेखिएको कुनै व्यक्तिसञ्चालकको पदमा मनोनति हुन र बहाल रहन सक्नेछ । (ग) कुनै व्यक्तिलाई सञ्चालकको पदमा मनोनति वा नरिवाचति हुन वा बहाल रहन अयोग्य ठहराउनु भन्दा अघि नजिलाई आफ्नो सफाईको सबूद पेश गर्ने उचित मौका दइनेछ । २७. सञ्चालकहरूको पारश्रमिक र भत्ता: (१) सञ्चालकहरूले बैठकमा उपस्थिति भए बापत पाउने बैठक भत्ता तोकिएको बमोजिम हुनेछ । (२) दोस्रो संशोधनद्वारा झकिएको । २८. सञ्चालक समितिको अधिकार: (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको वनियमका अधीनमा रही कोषको सम्पूर्ण कारोबारको प्रबन्ध गर्नु, अधिकारहरूको प्रयोग तथा कर्तव्यहरूको पालना गर्नु र कोषको सामान्य प्रशासनको सञ्चालन, नरिदेशन, रेखदेख र नयिन्त्रण गर्नु समितिको कर्तव्य हुनेछ ।

(२) समितिले आफूले प्रयोग गर्न पाउने अधिकारहरू मध्ये सबै वा केही अधिकारहरू कुनै सञ्चालक, उप-समिति, कार्यकारी नरिदेशक वा कोषको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई सुम्पन सक्नेछ । २९. समितिको बैठक: (१) अध्यक्षले तोकेको मिति, स्थान र समयमा समितिको बैठक बस्नेछ । (२) समितिको बैठक वर्षमा कम्तीमा आठ पटक बस्नेछ र दुई बैठकको बीचको अवधि दुई महिना भन्दा बढी हुने छैन । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि छिलफल गर्न खोजिएका वषिय सूची सहित कम्तीमा एक तहिलाई सञ्चालकहरूले लिखित अनुरोध गरेमा अध्यक्षले सात दिन भित्रमा समितिको बैठक बोलाउनु पर्नेछ । (४) कम्तीमा आधाभन्दा बढी सञ्चालकहरू उपस्थिति नभई समितिको कुनै पनि बैठक बस्ने छैन । (५) समितिको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र नजिको अनुपस्थितिमा सञ्चालकहरूले आफूमध्येबाट छानेको सञ्चालकले समितिको बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (६) समितिको बैठकमा बहुमतको नरिणय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले नरिणायक मत दिन सक्नेछ । (७) समितिको बैठकमा उपस्थिति सञ्चालकहरू, छिलफल भएको वषिय र तत्सम्बन्धमा भएको नरिणयको विवरण छुट्टै कतिबामा लेखी राख्नु पर्नेछ । (८) समितिको बैठकसम्बन्धी अन्य कुराहरू समिति आफैले नरिधारण गर्न सक्नेछ । ३०. सञ्चालकहरूको जवाफदेही: (१) समितिले जानी जानी वा लापरवाही गरी कोषलाई हानी नोक्सानी गरे वा गराएमा त्यस्तो हानी नोक्सानी प्रत्येक सञ्चालकको घर घरानाबाट दामासाहलै असूल उपर गरिनेछ । तर त्यस्तो नोक्सानी जुन काम कुराबाट हुन गएको हो सो काम कुरा प्रतिलिखित रुपमा आफ्नो वरिध जनाउने वा त्यस्तो काम कुरा हुन लागेको थाहा नपाउने सञ्चालकले त्यस्तो हानी नोक्सानी व्यहोरनु पर्ने छैन । (२) नेपाल सरकारको स्वीकृतबमोजिम बाहेक कुनै सञ्चालकले कोष मार्फत आफूलाई व्यक्तितगत फाइदा हुने काम गर्नु गराउनु हुँदैन । (३) कुनै सञ्चालकले आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघी गरेको काम कारबाही प्रतिलिखित स्वरूप उत्तरदायी हुनु पर्नेछ । ३१. भई सकेको काम कारबाहीको मान्यता: कुनै सञ्चालकको नरिवाचन वा मनोनयनका सम्बन्धमा यस ऐन अन्तर्गत कुनै व्यवस्था पालन भएको छैन भन्ने कुरा पछि पित्ता लागेमा सो पत्ता लाग्नु भन्दा अगावै त्यस्तो सञ्चालकले गरेको काम कारबाही सो कुराले मात्र बदर हुने छैन । परिच्छेद - ५ । कोषको काम, कर्तव्य र अधिकार । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । ३२. कोषको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) कोषले ट्रष्टीको रुपमा बचतकर्तालाई दक्ष लगानी सेवा प्रदान गरी बढी प्रतिलिखित उपलब्ध गराउन देहाय बमोजिमका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछ :- । (क) योगदानमा आधारित नवित्तभरण, स्वास्थ्य बमि जस्ता सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा आफैले वा अन्य कुनै संस्थासँगको सहकार्यमा तोकिए बमोजिमका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, । (ख) नजामती कर्मचारी, सैनिक तथा प्रहरी कर्मचारी, शक्तिषक तथा अन्य सङ्गठित संस्थाका कर्मचारीको लागि योगदानमा आधारित सावधिक जीवन बमि कोष सञ्चालन गर्न, ।

(ग) तोकिए बमोजिमका उपदान कोष र पेन्सन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न । (२) कोषले स्वेच्छिक वा अनविार्य अवकाश कोष तथा लगानीकर्ता हिसाब योजना सञ्चालन गर्न कोषमा जम्मा हुन आएको रकम अवधि तोकी देहायको क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्नेछ:- । (क) प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित कुनै वाणजिय बैंकको नगद प्रमाणपत्र (क्यास सर्टिफिकेट) वा समय सीमाको मुद्दतनिकिषेपमा लगानी गर्न, । (ख) नेपाल सरकार वा नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा “क” वर्गको मान्यता प्राप्त कुनै वाणजिय बैंकको जमानतमा कोषले तोकेको शर्तमा कुनै सङ्गठित संस्थामा ऋण लगानी गर्न, । (ग) कोषले उपयुक्त ठहर्याएको कुनै वाणजिय बैंक, वित्तीय संस्था, बमि कम्पनी वा त्यस्तो संस्था वा कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्न, । (घ) नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार र नजि क्षेत्रसँग नजि तथा सार्वजनिक नजि साझेदारी मोडेलमा सम्पन्न हुने पूर्वाधार नरिमाणका आयोजनामा लगानी गर्न, । (ड) लगानीकर्ता हिसाब योजना, नागरिक एकाङ्क योजना वा कोषले सञ्चालन गरेका अन्य कार्यक्रममा जम्मा भएको रकमबाट वा कोषको आफ्नै स्रोतबाट नेपाल सरकारद्वारा नषिकाशित ऋणपत्रमा लगानी गर्न, । (च) वदेशस्थित नेपाली नागरिकबाट एकाङ्क योजनामा सङ्कलन भएको रकम नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतलाई कुनै स्वदेशी तथा वदेशी कम्पनी वा सङ्गठित संस्थासँगको सहकार्यमा वदेशी धतिपत्रमा लगानी गर्न, । (छ) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नयिन्त्रणमा रहेको सङ्गठित संस्था वा नकियाबाट संस्थापना वा प्रवर्द्धन गरिएको वदियुत उत्पादन वा प्रसारण वा अन्य पूर्वाधार नरिमाणमा लगानी गर्न, । (ज) कुनै कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाले जारी गरेको डबिञ्चरमा लगानी गर्न । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कोषले लगानी गर्दा देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछ :- । (क) उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजिम कुनै संस्थाको शेयरमा लगानी गर्दा वा संस्थापक शेयरधनी हुँदा त्यस्तो सङ्गठित संस्था वा कम्पनीको जारी पुँजीको बढीमा पचचिस प्रतिशतसम्म लगानी गर्ने । तर कोषको आफ्नै सहायक कम्पनी

खडा गर्न सो सीमा लागू हुने छैन । (ख) उपदफा (२) को खण्ड (छ) बमोजमि लगानी गर्दा सम्बन्धित कम्पनीको शेयरमा कोषले बढीमा पच्चसि प्रतिशत रकमसम्म लगानी गर्ने, । (ग) उपदफा (२) को खण्ड (ज) बमोजमि कुनै कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाबाट जारी डबिज्चरमा लगानी गर्दा कुल डबिज्चरको बढीमा पच्चसि प्रतिशतसम्म लगानी गर्ने । (४) कोषले देहाय बमोजमिको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछ :- । (क) प्रचलित कानून बमोजमि स्थापित सङ्गठित संस्थाहरूलाई कर्जा दनि, । (ख) कोषमा नियमिति रुपमा रकम जम्मा गर्ने सहभागी व्यक्तिलाई विभिन्न प्रकारका कर्जा योजनाहरु सञ्चालन गरी कर्जा प्रवाह गर्न, । (ग) कोषले उपयुक्त ठहर्याएको क्षेत्रमा कुनै वाणजिय बैंक वा वित्तीय संस्थाहरूसँग मिलाई सह-वित्तीयकरणको आधारमा धितो विभाजन (परपिसु) गर्ने गरी आपसमा भएको सम्झौता अनुसार संयुक्त रुपमा कर्जा दनि । (५) कोषले धितोपत्र सम्बन्धी प्रचलित कानूनको अधीनमा रही देहाय बमोजमिको कार्य गर्न सक्नेछ:- ।

(क) विभिन्न प्रकारको धितोपत्रमा लगानी र पुनर्लगानी गरी धितोपत्रको स्वामित्व ग्रहण गर्न, । (ख) पहिलो वा दोस्रो बजारमा लगानी गरी धितोपत्रहरु खरिद गर्ने तथा थोक बकिरेताको कार्य गर्न, । (ग) कोषद्वारा सञ्चालित अवकाश कोष तथा लगानीकर्ता हिसाब योजनामा सहभागीहरुलाई धितोपत्र खरिद गर्न ऋण तथा सापटी दनि, । (घ) सङ्गठित संस्थाहरुलाई धितोपत्र जारी गर्न प्रोत्साहित गर्ने तथा प्राथमिक निष्काशन र बकिरी प्रबन्धको रुपमा आवश्यक सेवाहरु प्रदान गर्न । (६) कोषले पुँजी बजार विकासका लागि आवश्यकता अनुसार देहाय बमोजमि सहायक कम्पनी वा संस्था स्थापना गर्न सक्नेछ :- । (क) लगानी विस्तारका लागि आफैले वा अन्य वित्तीय संस्था वा निकायसँग मिलाई कम्पनी स्थापना गर्न, । (ख) आफै वा अन्य सङ्गठित संस्थाको सहभागितामा सामूहिक लगानी योजना (म्युचुअल फण्ड) स्थापना र सञ्चालन गर्न, । (ग) कोषलाई कुनै कम्पनी वा संस्थाको जायजेथा प्राप्त भएमा सो जायजेथाको उपयोग गर्न वा आफैले वा अरु कुनै संस्थासँग मिलाई कुनै परियोजना सञ्चालन गर्न वा संस्थाको सञ्चालन गर्न वा नयाँ कम्पनी वा संस्था स्थापना गरी सञ्चालन गर्न । (७) कोषको नाममा रहेको अचल सम्पत्तिको व्यवस्थापन सम्बन्धमा कोषलाई देहाय बमोजमिको अधिकार हुनेछ :- । (क) कुनै अचल सम्पत्ति एकमुष्ट, कस्तिबन्दी वा अन्य कुनै प्रकारबाट खरिद गर्ने, प्राप्त गर्ने, स्वामित्वमा वा भाडामा लिन र आफ्नो स्वामित्वमा रहेको अचल सम्पत्तिको बेचबिखन वा सट्टापट्टा गर्ने, । (ख) कोष आफैले वा अन्य सङ्गठित संस्थासँग मिलाई कोषको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा वा जग्गा खरिद गरी व्यावसायिक वा आवासीय भवनहरु निर्माण गर्ने, । (ग) आफ्नो स्वामित्वमा रहेको घर जग्गा वा खण्ड (ख) बमोजमि निर्माण गरिएका भवनहरु बहालमा दनि र बकिरी गर्ने । (८) यस ऐनको अधीनमा रही कोषले देहाय बमोजमिका कार्यहरु समेत गर्न सक्नेछ:- । (क) आफै वा अन्य मर्चेन्ट बैंकसँग मिलाई कोषले निर्धारण गरे बमोजमि विभिन्न सङ्गठित संस्थाको शेयरको प्रत्याभूति (अण्डरराइटिङ्ग) गर्न, । (ख) समतिलि तोके बमोजमिका सङ्गठित संस्थाहरुलाई ब्रजि फाइनान्सिङ्गको सुविधा वा सापटी प्रदान गर्न, । (ग) सङ्गठित संस्थाको वित्तीय व्यवस्थापन र बचत तथा लगानीका वैकल्पिक अवसरहरुका बारेमा दक्ष परामर्श सेवा प्रदान गर्न, । (घ) कोषले लगानी गरेको सङ्गठित संस्थाहरुको गठन, व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण सम्बन्धी काममा भाग लिन वा सघाउन, । (ङ) पुँजी बजार सम्बन्धी परामर्श सेवा प्रदान गर्न वा तत्सम्बन्धी तालिम सञ्चालन र सो सम्बन्धी अन्य कार्य गर्न, । (च) कोषले प्रदान गरेको सेवा बापत प्रबन्ध शुल्क, सेवा शुल्क, कमसिन, दलाली दस्तुर र अन्य शुल्कहरु लिन, । (छ) नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई विदेशी बैंकसँग बैङ्किङ्ग कारोबार गर्न, ।

(ज) कुनै सङ्गठित संस्थाको वचनबद्धताको करार वा सम्झौता अनुसार दायित्व पूरा गरिदिन सम्बन्धमा एक ट्रस्टीको रुपमा प्रदान गरेको सुरक्षण वा वचनबद्धताको शर्त अनुसारका काम गर्न स्वीकृति दिने वा त्यस अनुसारको कार्य पूरा गर्न, । (झ) कुनै चल अचल सम्पत्तिलाई धितो वा धरौटी वा हाइपोथेक्सिसन वा सुरक्षणमा लिन वा राख्न र आवश्यकता अनुसार कुनै सम्झौता वा करार वा कुनै लिखितहरु वा कागजातहरु स्वीकार गर्न, । (ञ) यस ऐन बमोजमि आफूले गरेको लगानी वा प्रवाह गरेको कर्जाको सदुपयोग भए, नभएको सम्बन्धमा समय-समयमा तोकिए बमोजमि अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न वा गराउन । (९) कोषले कुनै व्यक्तिलाई दिएको सापटी वा ऋणको साँवा, ब्याज तथा हर्जाना रकम कोषमा रहेको सम्बन्धित व्यक्तिको सञ्चित रकमबाट असुल हुन नसकेमा कोषले असुल उपर गर्नु पर्ने त्यस्तो रकम नजिको स्वामित्वमा रहेको अन्य चल, अचल सम्पत्तिबाट प्रचलित कानून बमोजमि असुल उपर गर्न सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ३२क. कोषले डबिज्चर ट्रस्टीको कार्य गर्न सक्ने: (१) कुनै सङ्गठित संस्थाले निष्काशन गरेको वा गर्न लागेको डबिज्चरको सम्बन्धमा कोषले ट्रस्टीको कार्य गर्न सक्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (२) उपदफा (१) बमोजमि कोषले डबिज्चरको ट्रस्टीको रुपमा गर्ने काम, कर्तव्य, अधिकार तथा पूरा गर्नु पर्ने दायित्व सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ३२ख. कोषले कस्टोडियनको कार्य गर्न सक्ने: (१) कोषले स्वदेशी वा विदेशी लगानीकर्ताहरूको तर्फबाट तनिहरूका धितोपत्रको जमिमा लिन, खरिद बकिरी गर्ने, गराउने वा खरिद बकिरी भएका धितोपत्रको नामसारी, दाखलि खारेज र ब्याज वा मुनाफा संकलन गर्ने कार्यहरू गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि कोषले कस्टोडियनको कार्य गर्दा तोकिए बमोजमिको प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्नेछ । ३३. शर्तहरू राख्ने अधिकार: (१) कोषले कुनै सङ्गठित संस्थासँग कारोबार गर्दा वा कुनै सङ्गठित संस्थालाई कर्जा दिँदा आफ्नो हतिको संरक्षण र आफूले प्रदान गरेको कर्जा वा सुविधाको उचित प्रयोगका लागि आवश्यकता अनुसार शर्त राखी लिखित गराउन सक्नेछ । (२) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि उपदफा (१) बमोजमि लिखित गराउँदा कोषले जतसुकै अवधिको भाखा

राख्न, कोषले तोकेको शर्त भङ्ग गरेमा ऋणी सङ्गठित संस्थाले लडिसकेको कर्जाको साँवा ब्याज फर्तिता बुझाउन लगाउने वा लखित गराई लएको सम्पत्तिरि जमानतबाट असुल गर्न सक्ने गरी शर्त तोक्न सक्नेछ । (३) कोषले कुनै सङ्गठित संस्थालाई कर्जा दौंदा सो सङ्गठित संस्थालाई दडिने कुल कर्जा रकमको एकै पटक लखित गराई सङ्गठित संस्थाले कसिता प्राप्त गरेको मतिदिख तिसको ब्याज हसिब गर्ने गरी तोकएि बमोजमि कसिताबन्दीमा नगद, चेक वा लेटर अफ कमटिमेन्ट वा लेटर अफ क्रेडिटको रुपमा कर्जा प्रदान गर्दै जाने शर्त राख्न सक्नेछ ।

(४) उपदफा (१) बमोजमि शर्तहरू तोकदा कोषले कुनै सङ्गठित संस्थाको सञ्चालक समितिमा सञ्चालक नयिकृत गर्ने शर्त समेत राख्न सक्नेछ र त्यस्तो शर्त रहेकोमा यस ऐन वा प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखएको भएतापनि सोही शर्त बमोजमि हुनेछ । ३४. कोषले पाउने वशिष छुटः (१) कोषले ऋणी सङ्गठित संस्था वा जमानीबाट लखित गराई धति लौंदा वा धति लएको सम्पत्तिकोषको नाममा पारति गराई लौंदा वा कोषले अचल सम्पत्तिखरदि बकिरी गर्दा त्यस्तो कारोबारमा आय टकिट वा रजष्ट्रेशन दस्तुर लाग्ने छैन । (२) लखित गराई धति लएको जायजेथाबाट कोषले सङ्गठित संस्थासँग लनु पर्ने सम्पूर्ण रकम असुल हुन नसकेमा प्रचलति कानून बमोजमि ऋणी सङ्गठित संस्थाको अन्य सम्पत्तिबाट त्यस्तो बाँकी रकम असुल उपर गर्न सक्नेछ । (३) कोषले लखित गराई कुनै सम्पत्तिधति लएको लखितमा उल्लेख भएको शर्तबमोजमिको म्यादभतिर धति कब्जा गर्न वा कर्जा असुल गर्न कारबाही नगरेको कारणले मात्र धति माथिको कोषको अधिकार समाप्त हुने छैन । (४) लखितमा उल्लेखित शर्तबमोजमि धति कब्जा गरेको, भोगचलन गरेको, भाडा वा ठेक्का पट्टामा दएको वा मुनाफा बाँड्ने गरी अरूलाई सञ्चालन गर्न दएकोमा त्यस्तो कारणले मात्र कोषले लनि पाउने कसिता खलिफ गरे बापतको ब्याज तथा थप दस्तुर वा धति बकिरी गर्न पाउने अधिकारमा असर पर्ने छैन । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (५) यस ऐन बमोजमि कोषमा नयिमति रुपमा रकम जम्मा गर्ने व्यक्तिसँग कोषले गरेको कर्जा कारोबारसँग सम्बन्धित लखितको रजष्ट्रेशन पारति गर्दा रजष्ट्रेशन दस्तुर लाग्ने छैन । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । ३४क. कोषको अधिकार कायम रहनेः प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखएको भए तापनि कोषले कर्जा प्रवाह गर्दा लएको जुनसुकै प्रकारको धतिमा त्यस्तो कर्जाको साँवा, ब्याज चुक्ता नहुजेलसम्म कोषको अधिकार कायमै रहनेछ । ३५. समझौता उल्लंघन गरेमा कोषको अधिकारः (१) कुनै सङ्गठित संस्थाले समझौता अनुसार कोषलाई बुझाउनु पर्ने कुनै कर्जा, त्यसको ब्याज र पेश्की बापतको बाँकी रकम नबुझाई कोषसँग भएको लखितको शर्त उल्लंघन गरेमा वा त्यस्तो सङ्गठित संस्थाको आर्थिक कारोबार सञ्चालनमा नयिन्त्रण गर्नु पर्ने मनासबि माफकिको कारण छ भन्ने समतिलिाई लागेमा शर्तबमोजमि भाखाको अवधनिपुगेको भएतापनि कोषले ऋणी सङ्गठित संस्थाको व्यवस्थापन । तथा आर्थिक कारोबारमा नयिन्त्रण गरी वा सो कर्जा बापत धति रहेको वा ऋणी सङ्गठित संस्थाको अन्य सम्पत्तिहरू कब्जा गरी चलन गर्न, बहाल वा ठेक्का पट्टामा दनि वा ललाम बढाबढ वा बोलपत्र वा आपसी छलफलद्वारा बकिरी गरी आफूले लनु पर्ने रकम असुल उपर गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि ऋणी सङ्गठित संस्थाले दएको धति वा उक्त सङ्गठित संस्थाको अन्य सम्पत्तिकबजा गरी ललाम बढाबढ वा बोलपत्रद्वारा बकिरी गरेकोमा कोषले लनु पर्ने रकम लई बढी भएको रकम सम्बन्धित सङ्गठित संस्थालाई दनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजमि ललाम बढाबढ वा बोलपत्रद्वारा ऋणी सङ्गठित संस्थाको सम्पत्तिललाम बकिरी भएमा वा त्यसरी ललाम बकिरी गर्न पटक पटक प्रयास गर्दा पनबकिरी हुन नसकेमा वा प्राप्त मूल्यमा बकिरी गर्दा कोषको हतिमा नभई सो सम्पत्तिको स्वामित्व कोषले आफैले लनि नरिणय भएमा दाखलि खारेज गर्ने अड्डाले त्यसरी ललाम बकिरीबाट लनि व्यक्ती वा कोषको नाममा सो सम्पत्तिदाखलि खारेज गरी दनु पर्नेछ । ३६. समझौताको म्याद समाप्त हुनु अगावै ऋण दएको रकमको फर्तिता भुक्तानी माग गर्ने अधिकारः समझौता वा करार वा अन्य लखितमा जुनसुकै कुरा लेखएको भएतापनि कोषले देहायको अवस्थामा समझौताको म्याद समाप्त हुनु अगावै लखित सूचना दिई ऋणी सङ्गठित संस्थासँग आफूले लनु पर्ने रकमको फर्तिता भुक्तानी माग्न सक्नेछः- । (क) ऋणी सङ्गठित संस्थाले ऋणको लागि दएको दरखास्तमा कुनै वषियमा झुट्टा वा भ्रमात्मक वविरण दएको छ भन्ने समतिलिाई लागेमा । (ख) ऋणी सङ्गठित संस्थाले कोषसँग गरेको ऋण समझौतामा उल्लेख भएका शर्तहरू पूरा गर्न नसकेमा । (ग) ऋणी सङ्गठित संस्था आफू उपर रहेको ऋण सापटी वा पेश्की चुक्ता गर्न असमर्थ छ भन्ने कुरा समतिलिाई लागेमा । परिच्छेद-६ । कोषको लेखा, जगेडा कोष र लाभांश । ३७. कोषको लेखाः (१) कोषले आफ्नो हसिब कतिबको लेखा दोस्रो संशोधनद्वारा थप । प्रचलति कानून बमोजमि महालेखा परीक्षकले तोकेको ढाँचामा नेपालीमा रतिपूर्वक खडा गरी राख्नु पर्नेछ । कोषले आफ्नो सुवधिको लागि नेपाली साथै अंग्रेजी भाषामा पनलेखा राख्न सक्नेछ । तर सो बमोजमि दुईवटा लेखा राखिएकोमा नेपालीमा राखिएको लेखा नै आधिकारिक लेखा माननिछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि राखनि लेखामा कोषको काम कारबाहीको वास्तवकि स्थतिथिथार्थ थाहा हुने गरी कोषले गरेको लगानी, दएि लएको ऋण तथा आर्थिक कारोबार, प्रत्येक आमदानी खर्चको व्यहोरा, मालसामानहरूको खरदि बकिरी र कोषको जायजेथा र दायित्वको वसित्त वविरण स्पष्ट रुपमा खोली लेखिएको हुनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखएको भएतापनि कोषले सञ्चालन गरेको लगानीकर्ता हसिब योजना र नागरकि एकाङ्क योजनाको लेखा छुट्टै छुट्टै राख्नु पर्नेछ । (४) नेपाल सरकारले स्वीकृत दएकोमा बाहेक यस दफा बमोजमिको लेखा कोषको कार्यालयमा बाहेक अन्यत्र राख्न पाइने छैन र सञ्चालकले सो लेखा नरीक्षण गर्न चाहेमा जहलै सुकै पननरीक्षण गर्न सक्नेछ । (५) समतिलिाँ तोकदिएको रकम

बाहेक कोषको अरू नगद मौज्दात वाणजिय बैङ्क भएको ठाउँमा कुनै वाणजिय बैङ्कमा नै राख्नु पर्नेछ । (६) कोषले प्रत्येक तीन तीन महिनामा आफ्नो शाखाहरुबाट हिसाबको फाँटवारी मगाई अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ । ३८. वासलात र लाभ हानीको हरहिसाब: कोषले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिना भित्र आफ्नो वासलात र लाभ हानीको हरहिसाब तयार गरी त्यसमा कोषको कार्यकारी निर्देशक, मुख्य लेखापाल र कम्तीमा दुईजना सञ्चालकहरुको सही छाप समेत गराई त्यस्तो वासलात र लाभ हानीको हरहिसाब नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

३९. लेखापरीक्षण: कोषको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षक वा नजिले तोकेको लेखापरीक्षकद्वारा हुनेछ । ३९क. लेखापरीक्षण समिति: (१) आर्थिक अनुशासन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कायम गर्न कोषमा एक लेखापरीक्षण समितिरिहनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको लेखापरीक्षण समितिको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ । ४०. जगेडा कोष: कोषले आफ्नो पूँजी र सेवाबाट आर्जन गरेको खुद मुनाफाबाट प्रत्येक वर्ष कम्तीमा बीस प्रतिशत रकम छुट्याई एउटा जगेडा कोष स्थापना गर्नु पर्नेछ । ४१. लाभांशको वितरण: कोषले आर्जन गरेको खुद मुनाफाबाट कोषको प्रारम्भिक तथा अघिल्लो वर्षको कुनै नोक्सानी भए सो पूर्ति गिरेपछि र दफा ४० बमोजमिको रकम जगेडा कोषमा सारेपछि मात्र शेरवालाहरुलाई लाभांश वितरण गर्न सकिनेछ । परिच्छेद-७ । विविधि । ४२. कर्मचारीको व्यवस्था: दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) कोषको दैनिक कार्य सञ्चालनको लागि नेपाल सरकारले अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, वाणजियशास्त्र वा वाणजिय कानून विषयमा स्नातकोत्तर गरेको र आर्थिक व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष कार्य अनुभव भएको व्यक्तित्वबाट एकजना कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्नेछ । (२) कार्यकारी निर्देशकको कार्यावधि पाँच वर्षको हुनेछ । नेपाल सरकारले नजिको कार्यावधि पुनः दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । चार वर्षको लागि थप गर्न सकिनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । तर यो उपदफा प्रारम्भ हुँदाका बखत बहाल रहेको कार्यकारी निर्देशक नजि नियुक्ति हुँदाका बखत कायम रहेको अवधिसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहन सकिनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (२क) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्यकारी निर्देशकलाई कार्यक्षमताको अभाव, लापरवाही वा खराब आचरण वा सन्तोषजनक कार्यसम्पादन नगरी नष्क्रिय भएको कारणबाट कोषले कुनै हानि नोक्सानी व्यहोरु परेको वा कोषको काम कारबाही सुचारु हुन नसकेको देखिएमा नेपाल सरकारले जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सकिनेछ । त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि नजिलालाई सफाई पेश गर्ने मनासबि मौका दनि पर्नेछ । (३) कोषको काम कारोबार सुचारु रुपले सञ्चालन गर्नका लागि समितिले आवश्यकता अनुसार सल्लाहकार, अधिकृत, र कर्मचारीहरु नियुक्त गर्न सकिनेछ । (४) उपदफा (१) र (२) बमोजिम नियुक्त कार्यकारी निर्देशक, सल्लाहकार, अधिकृत र कर्मचारीहरुको योग्यता, पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्तहरु तोकिएबमोजिम हुनेछ । ४३. प्रावधिक उप-समिति: (१) कोषको कार्य सुचारु रुपले सञ्चालन गर्न र नागरिक एकाइका योजना तथा लगानीकर्ता हिसाब योजनाको दक्ष व्यवस्थापनको लागि समितिले आवश्यकता अनुसार विभिन्न प्रावधिक उपसमितिहरु गठन गर्न सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम गठित उपसमितिहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएबमोजिम हुनेछ । ४३क. कोषले टर्ष्टी तोक्न सक्ने: पहिलो संशोधनद्वारा थप ।

(१) यस ऐन बमोजिम बचतकर्ता र लगानीकर्ताहरुबाट कोषले संकलन गरी जम्मा गरेको पूँजी कोषलाई सम्बन्धित योजनाको शर्त अनुसार लगानी प्रबन्ध गर्न वा तत्सम्बन्धमा अन्य कुनै सङ्गठित संस्थासँग भएको सम्झौता बमोजिम दायित्व पूरा गर्नका लागि कोषले आफूलाई प्राप्त अधिकार र जम्मेवारी बहन गर्न पाउने गरी कोषको समिति, उपसमिति वा त्यस्तो समिति वा उपसमितिको सदस्य वा कोषको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई टर्ष्टीको रुपमा काम गर्न पाउने गरी तोक्न सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम कोषले तोकेको टर्ष्टीको काम, कर्तव्यहरु तोकिएबमोजिम हुनेछ । ४४. शपथ लनु पर्ने: कोषको प्रत्येक सञ्चालक, कार्यकारी निर्देशक, सल्लाहकार, प्रावधिक उप-समितिका सदस्यहरु र अधिकृत तथा कर्मचारीहरुले आफ्नो पदमा बहाल हुनुभन्दा अगावै तोकिएबमोजिम शपथ लनु पर्नेछ । ४५. समितिलाई मुलतवी राख्न सक्ने नेपाल सरकारको अधिकार: (१) समितिले यस ऐनबमोजिम गर्नुपर्ने काम गर्न नसकेमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी बढीमा एक वर्षसम्म समितिलाई मुलतवी राख्न सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम समितिलाई मुलतवी राखिएमा सो समितिले यस ऐनबमोजिम गर्नुपर्ने सम्पूर्ण काम तथा कारोबार सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले कुनै व्यक्ति, व्यक्तित्वको समिति वा संस्थालाई मुकरर गर्न सकिनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम समितिको काम तथा कारोबार सञ्चालन गर्न मुकरर भएका व्यक्ति, व्यक्तित्वको समिति वा संस्थाले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको विनियमहरु बमोजिम गरेको सम्पूर्ण काम तथा कारोबार यस ऐनबमोजिम गठन भएको समितिले गरे सरह मान्य हुनेछ । ४६. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क: कोषले नेपाल सरकार सँग सम्पर्क राख्दा अर्थ मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ । ४७. वार्षिक प्रतिवेदन: समितिले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको नौ महिनाभित्र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन र कोषको काम तथा कारोबारसँग सम्बन्धित कुराको प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । ४८. नेपाल सरकारले आदेश वा निर्देशन दनि सक्ने: नेपाल सरकारले देशको मुद्रा तथा पूँजी बजारको स्थिति र लगानीकर्ताको हितलाई ध्यानमा राखी आवश्यक आदेश वा निर्देशन दनि सकिनेछ र त्यस्तो आदेश वा निर्देशनको पालना गर्नु कोषको कर्तव्य हुनेछ । ४९. नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आदेश वा निर्देशन दनि सक्ने: नेपाल राष्ट्र बैङ्कले देशको मौद्रिक स्थितिलाई ध्यानमा राखी कोषको प्रभावकारिता बढाउने उद्देश्यले कोषलाई समय समयमा आवश्यक आदेश वा निर्देशन दनि सकिनेछ । त्यस्तो आदेश वा निर्देशनको पालना गर्नु कोषको कर्तव्य हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा

संशोधति । ५०. अनुगमन तथा नरीक्षकः (१) नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले कोषको काम, कारबाही, कोषले सञ्चालन गरेका योजना तथा कार्यक्रमको तोकिए बमोजमि अनुगमन, नरीक्षक तथा सुपरविक्षण गर्नेछ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनका लागि अर्थ मन्त्रालयले नेपाल सरकारको कुनै राजपत्रद्वारा प्रथम श्रेणीको अधिकृत वा सम्बन्धित क्षेत्रको वज्रजलाई नरीक्षकको रुपमा तोक्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजमि तोकिएको नरीक्षकले कोषको सम्पूर्ण बही खाता, हिसाब कतिब, लेखा, कागजात वा वदियुतीय अभिलेख नरीक्षक गर्न वा त्यसको वविरण वा प्रतलिपि भाग गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि नरीक्षकले मागेको कागजात वा वविरण उपलब्ध गराउनु कोषका कार्यकारी निर्देशक लगायत सम्बन्धित कर्मचारीको कर्तव्य हुनेछ । (५) उपदफा (२) बमोजमि तोकिएको वा नयुक्त गरिएको नरीक्षकले उपदफा (१) बमोजमि अनुगमन, नरीक्षक तथा सुपरविक्षणको कार्य सम्पन्न भएपछि सोको प्रतविदन नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ । (६) यस दफा बमोजमि गरिने अनुगमन, नरीक्षक तथा सुपरविक्षण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ५१. । ५२. कोषको वशिष अधिकारः यो ऐनबमोजमि कोषले प्रदान गर्ने लगानी, नागरिक एकाङ्क योजना तथा लगानीकर्ता हिसाब योजना अन्तर्गतको दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । अवकाश कोष, लगानी प्रबन्ध तथा अन्य सेवाहरूको शर्तहरू तोकने र सो मा लनि कमशिन, सेवा शुल्क, र दस्तुरहरू कोषले तोक्न सक्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । ५२क. मुद्दत निक्षेपमा लगानी सम्बन्धी वशिष व्यवस्थाः (१) लगानीकर्ता हिसाब योजना, नागरिक एकाङ्क योजना वा कोषमा अन्य स्रोतबाट जम्मा हुने रकम कोषले कुनै वाणजिय बैङ्कमा समयकालीन मुद्दत निक्षेपमा जम्मा गरी लगानी गर्न सक्नेछ । (२) प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) बमोजमि जम्मा भएको रकम र सोको ब्याज वा अन्य कुनै शुल्क भए सो समेत कोष र सम्बन्धित वाणजिय बैङ्कबीच भएको समझौता बमोजमि बैङ्कले कोषलाई भुक्तानी गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि लगानी गरेको रकम सम्बन्धित बैङ्कले उपदफा (२) बमोजमिको कोषलाई भुक्तानी नगरेमा कोषले यस ऐन र प्रचलति कानून बमोजमि त्यस्तो रकम असुल उपर गर्न सक्नेछ । ५३. कोषको ऋण लगानीको सुरक्षाः प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कोषले कर्जा लगानी गरेको कुनै सङ्गठित संस्था वधितन भएमा त्यस्तो सङ्गठित संस्थाको जायजथामा दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । सो सङ्गठित संस्थाको धति लनि अन्य साहु सरह कोषको समान अधिकार रहनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । ५३क. कालोसूचीमा राख्नेः (१) कोषसँग कुनै ठेक्का समझौता गरेको, कुनै कसिमिको ठेक्का पट्टामा हसिसेदार भएको, कोषले लगानी गरेको वा कोषबाट ऋण लिएको कुनै व्यक्ती वा सङ्गठित संस्थाले कोषलाई कुनै हानिभोक्सानी पुर्याएमा वा कोषलाई तरिन बुझाउन पर्ने रकम तोकिएको अवधभित्ति नबुझाएमा त्यस्तो व्यक्ती वा सङ्गठित संस्थाले कोषले प्रचलति कानून बमोजमि कालोसूचीमा राख्नका लागि सम्बन्धित निकाय समक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि कोषबाट लेखी आएमा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो व्यक्ती वा सङ्गठित संस्थाले प्रचलति कानून बमोजमि कालोसूचीमा राखी सोको जानकारी कोषलाई दनि पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि कालोसूचीमा राखिएको व्यक्ती वा सङ्गठित संस्थाले कोषले सो कालोसूचीबाट हटेको दुई वर्षसम्म कुनै ऋण दनि, ठेक्कापट्टा दनि वा हसिसेदार बनाउने वा कुनै कसिमिको लगानी गर्ने छैन ।

५४. गोपनीयता कायम राख्नु पर्नेः (१) प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कोष र ग्राहकहरूको सम्बन्ध तथा कोषको कारोबार वा लेखाको वविरण सरोकारवाला बाहेक अरू कसैलाई दडिने छैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कुनै मुद्दा मामला वा अन्य कानूनी कारबाहीको सलिसलामा अदालत, लेखापरीक्षकको सलिसलामा लेखापरीक्षक वा नरीक्षकको सलिसलामा खटी आएका नरीक्षकलाई नरीक्षक गर्न दिएकोमा कोषको कारोबार वा लेखाको गोपनीयता भङ्ग गरेको माननि छैन । (३) कोषको कारोबार वा लेखाको नरीक्षक गर्दा अदालत, लेखापरीक्षक वा अरू कसैले पनि कोषको कारोबार वा लेखाको गोपनीयता भङ्ग गर्नु हुँदैन । ५५. कोष वधितन हुन सक्नेः देहायको अवस्थामा कोष वधितन हुन सक्नेछः - । (क) नागरिक एकाङ्क योजना अन्तर्गत एकाङ्कवालालाई र लगानीकर्ता हिसाब योजना अन्तर्गत लगानीकर्तालाई फर्तिता गर्नुपर्ने रकम फर्तिता गर्न, तरिनुपर्ने अन्य ऋण तरिन वा यो ऐनबमोजमि काम गर्न कोष असमर्थ छ भन्ने नेपाल सरकारलाई लागेमा । (ख) कुनै मनासबि कारणबाट कोषलाई खारेज गर्ने गरी नेपाल सरकारले निर्णय गरेमा । ५६. लक्विडेटरको नयुक्तिः (१) दफा ५५ बमोजमि कोष वधितन हुने भएमा नेपाल सरकारले दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । प्रचलति कानून बमोजमि इजाजतप्राप्त व्यक्तीहरूमध्येबाट एकजना लक्विडेटर नयुक्ति गर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (२) उपदफा (१) बमोजमि नयुक्त लक्विडेटरको काम, कर्तव्य र अधिकार दामासाही सम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजमि नयुक्त लक्विडेटरलाई भए सरह हुनेछ । (३) लक्विडेटरलाई नेपाल सरकारले तोकिएको पारश्रमिक वा भत्ता कोषबाट प्राप्त हुनेछ । ५७. दायतिव भुक्तानी गर्ने प्राथमिकताको क्रमः कोष वधितन गर्दा नमिनलखित प्राथमिकताको आधारमा दायतिवको भुक्तानी दनिपर्नेछः- । (क) वधितन गर्दा लागेको खर्च, । (ख) कोषका कर्मचारी वा कामदारले पाउनु पर्ने पारश्रमिक तथा अन्य बाँकी रकम, । (ग) लगानीकर्ता हिसाब, योजना, नागरिक एकाङ्क योजना र समूहगत बचत परियोजनाको रकम, । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (घ) कोषले लिएको ऋण तथा अन्य दायतिव बापतको रकम, । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (ङ) नेपाल सरकारलाई कोषले भुक्तानी गर्नुपर्ने कर तथा अन्य रकम, । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (च) अग्रधिकार शेरधनीहरूको शेर बापतको रकम, । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (छ) यस दफा बमोजमि दायतिव भुक्तानी गर्दा कुनै रकम बाँकी रहेमा त्यसरी

बाँकी रहेको रकम अन्य शेयरधनीहरूलाई समानुपातकि हिसाबमा भुक्तानी दनि । ५८. दण्ड सजाय: (१) यो ऐन अन्तर्गत कोषले गरेको लगानी वा प्रदान गरेको कर्जा वा अन्य कुनै सुवधिको नमित्तित कोषलाई उपलब्ध गराएको कुनै वविरण वा प्रमाणपत्र वा धतिो राखिएको कुनै रसदि वा अरू कुनै कागजातमा कसैले जानी जानी झुट्टा व्यहोरा पारेमा वा पार्न लगाएमा त्यसबाट कोषलाई कुनै हाननिकोसानी भएमा सो रकम बराबर बगिो भराई त्यस्तो व्यक्तिलाई दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । पचास हजार रुपैयाँसम्म जरविाना वा दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।